

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2484/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย โจทก์
นาย บุญ เต็ง อินจันทร์ปัน ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 244

จำเลยที่ 1 ตกลงขายธนบัตรปลอมให้กับผู้ขอซื้อ เมื่อจำเลยที่1 นำธนบัตรปลอมมามอบให้กับผู้ขอซื้อ จำเลยที่ 2 บุตรจำเลยที่1 เป็นผู้ส่งมอบของจดหมายบรรจุธนบัตรปลอมให้ พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 เวลากลางวันจำเลยทั้งสามร่วมกันมีและนำออกขายธนบัตรปลอม โดยรู้ว่าธนบัตรดังกล่าวเป็นเงินตราปลอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244, 83 ตรีของกลาง

จำเลยทั้งสามปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 จำคุกคนละ 6 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ตรีธนบัตรปลอมของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสี่สอดคล้องกันได้ตามทางนำสืบของโจทก์ว่า สิบตำรวจตรีจรัส กับนายสีได้ไปที่บ้านจำเลยที่ 1 พบจำเลยที่ 1 ที่ 2 อยู่บนบ้าน นายสีเจรจาขอซื้อธนบัตรปลอมจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ตกลงขายให้ สิบตำรวจตรีจรัสว่าไม่ได้เตรียมเงินมาจึงนัดซื้อขายกันในวันรุ่งขึ้นเวลา 6 นาฬิกา เมื่อถึงเวลานัดจำเลยที่ 1 ขี้อธิบายไปศาลาไทยสี่แยกแม่กรณ์อำเภอ เชียงราย จังหวัดเชียงรายตามนัดและรับเงินไปจากสิบตำรวจตรีจรัส ต่อมาจำเลยที่ 2 ขี้อธิบายมา จำเลยที่ 1 บอกจำเลยที่ 2 ว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วจำเลยที่ 2 จึงส่งมอบซองจดหมายสีขาวซึ่งบรรจุธนบัตรปลอมของกลางทั้ง 20 ฉบับให้ สิบตำรวจตรีจรัส จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าจับกุมยึดได้ของกลางคือเงิน 4,000 บาท ที่ใช้ล่อซื้อจากจำเลยที่ 1 และธนบัตรปลอมฉบับละ 500 บาทจำนวน 20 ฉบับ ตามพฤติการณ์ฟังได้มั่นคงว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดจริงตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ